

1001318-75.2018.8.26.0032

Classe: Reintegração / Manutenção de Posse

Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça

Magistrado: Adriana Moscardi Maddi Fantini

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... SILVA NEVES E SERGIO NATAL NEVES, qualificados nos autos ajuizaram AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE cumulada com INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, com pedido de liminar, em face de WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, aduzindo, em síntese que são assentados no lote nº 121, recebido do programa INCRA, processo nº SP029200000112, em 17/02/2009, sendo o autor Sérgio Natal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Cível

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba - SP - cep 16015-600

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001318-75.2018.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001318-75.2018.8.26.0032

Classe - Assunto

Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça

Requerente:

Fátima Augusta Marques Silva Neves e outro

Requerido:

Wagner Marques dos Santos

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Moscardi Maddi Fantini

Vistos.

FÁTIMA AUGUSTA MARQUES SILVA NEVES E SERGIO NATAL NEVES, qualificados nos autos ajuizaram AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE cumulada com INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, com pedido de liminar, em face de WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, aduzindo, em síntese que são assentados no lote nº 121, recebido do programa INCRA, processo nº SP029200000112, em 17/02/2009, sendo o autor Sérgio Natal Neves a força de trabalho; construíram várias benfeitorias; exploram o imóvel com a criação, venda e compra de gado, bem como de sementes; no final de 2016 necessitaram se afastar do imóvel pelo período de 60 dias por problemas de saúde, deixando um vizinho para olhar o imóvel; retornavam ao imóvel quinzenalmente para verificação da ordem; em 03/02/2017, verificaram que seu lote havia sido invadido, ocorrendo o esbulho. Requereram a reintegração de posse no imóvel. Juntaram documentos (fls. 09/18).

Às fls. 17, foi indeferido o pedido de liminar ante a ausência de elementos que evidenciem o direito alegado, bem como determinada a citação do réu.

A ação foi proposta em face de réu equivocado, no caso WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS,

tendo este ingressado nos autos e arguido sua ilegitimidade passiva (fls. 51/53), o que foi acolhido pelos autores (fls. 68) e pelo juízo (fls. 69/70), sendo regularizado o polo passivo da demanda com a inclusão de WAGNER MARQUES DOS SANTOS. Citado (fls. 77), o réu apresentou contestação requerendo a inclusão do INCRA no polo passivo da demanda, com a consequente incompetência do juízo para a análise do feito; no mérito sustentou que quando ingressou no imóvel em questão o mesmo estava abandonado, tornando-o produtivo; ingressou no imóvel em 03/02/2015, vem tentando regularizar a situação junto ao INCRA.

Os autores não se manifestaram em réplica, embora tenham sido intimados (fls. 220 e 225).

Às fls. 226, foi oportunizado às partes a produção de provas, requerendo as partes a produção de prova oral (fls. 227/228 e 231/232).

Decisão saneadora às fls. 235/236, sendo indeferida a inclusão do INCRA no polo passivo da demanda, bem como a arguição de incompetência do juízo para o processo e julgamento da demanda; estabelecido os pontos controvertidos, foi deferida a produção de provas.

Às fls. 309/312, o réu juntou documento, sobre o qual foi determinada a manifestação da parte contrária (fls. 313 e 315), sem haver manifestação (fls. 316).

A autora, às fls. 344/347, impugnou o documento.

Audiência às fls. 411/422.

Alegações finais pelas partes às fls. 426/503.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente de ser apontado que a oposição ajuizada (processo nº 1014776-62.2018.8.26.0032) perdeu seu objeto na medida em que o polo passivo da demanda já foi devidamente regularizado.

Assim, de rigor a sua extinção pela perda do objeto.

No mais, sustenta a autora, como causa de pedir, que foi assentada no lote em litígio, em 17/02/2009, lá erigindo construções, bem como explorando a terra. Disse ainda que ela e seu marido se ausentaram da propriedade em razão de problemas de saúde.

Infere-se, assim, de tais proposições que a autora residia no local e lá procedia a cria de animais e o cultivo da terra.

Contudo, tais afirmativas não se afiguram verossímeis, ante o fato da existência de vistorias realizadas por agentes do INCRA que assim não constatarem.

De fato, os documentos de fls. 161/165, consistente na "vistoria técnica" e nas imagens que a compõem, realizada em 12/11/2012, são claros ao descrever que "a parcela se encontrava com indícios de total abandono e sem exploração alguma... A casa está sem terminar. Também em volta da casa os materiais de construção estão todos espalhados no quintal, e o mato está quase encobrindo os materiais. Quando fomos fazer a vistoria tinha uma pessoa na propriedade, mas não era o titular, segundo a comunidade seria um empregado do proprietário. A comunidade relata que o beneficiário teria um comércio na cidade e que a família nunca residiu lá".

Por sua vez, os documentos de fls. 166/169, também consistentes em vistorias técnicas por agentes do INCRA, constatarem, nas datas de 04/01/2013 e 08/01/2013, que o lote assentado pela autora ainda se encontrava "com indícios de total abandono", não sendo o beneficiário encontrado no local.

O documento de fls. 312, datado de 02/02/2017, relativo à declaração de entrega do lote, de autoria do esposo da autora, embora não tenha sido reconhecida por ela, traduz em elemento circunstancial que reforçam as vistorias acima referidas.

Cumprir anotar que a exploração da área estava a cargo do esposo da autora, tal como declarado às fls. 02. Ali consta que a força de trabalho estava a cargo do esposo Sérgio Natal Neves, fato que revela, ante a declaração acima referida (fls. 312), a ausência de intenção de manter e explorar a área rural.

Como se verifica, o desinteresse da autora pela manutenção do assentamento é nitidamente verificável, cumprindo anotar que a presente ação se restringe à manutenção de posse.

Soma-se a tanto a prova oral produzida.

A autora, em seu depoimento pessoal disse que se ausentou em 2016 do local, não tendo comunicado o INCRA; não desistiu do lote; ela e o marido cuidavam da plantação. Ainda, confirma o teor da carta escrita pelo marido, referente à entrega/devolução do lote ao INCRA; não contatou ninguém a respeito da desistência do lote.

Sérgio Natal Alves, esposo da autora, em seu depoimento pessoal, disse que se ausentaram por seis meses para tratamento de saúde, deixando pessoa cuidando do imóvel, sem comunicar o INCRA; ia quinzenalmente no imóvel; criaram gado e cultivavam a terra; escreveu carta de desistência do lote e entregou para pessoa do INCRA.

O réu Wagner em depoimento pessoal disse que o lote estava vazio desde 2014 e que os autores nunca moraram lá; havia cerca, uma casa inacabada e um poço; após ocupar o imóvel o superintendente do INCRA tentou regularizar o lote em seu nome.

Rafael do Nascimento Lima (testemunha), disse que morava no local desde 2009; os autores construíram no local, tinham gado e formaram pasto, ajudando-os nesse serviço; saíram do local no fim de 2016 e ficaram fora pelo período de um ano em razão de doença; deixou um vizinho (Nezão) para cuidar do lote; mesmo ausente havia gado no local; no período de ausência os autores iam esporadicamente no imóvel; Contrariamente a esse testemunho, disse a autora (fls. 02) que “no final de 2016 venderam o gado, pois estes, necessitavam de atenção constante, além do que estava havendo grande incidência de furto de gado na região”.

Cláudio Ramos Santin disse que os autores fizeram construções no imóvel; eu fiz a casa; os autores fizeram poço, pasto e criavam gado; moraram lá; saíram por problema de saúde, por um mês, deixando pessoa para cuidar; venderam o gado; o réu está no lote há uns 5 anos; soube que invadiram.

Lourival Vicente Barbosa é vizinho da autora e narrou que a autora construiu cerca, casa e poço; criavam gado; se ausentou um tempo e quando voltou, tinha um rapaz lá; desde 2009 os autores iam e voltavam ao imóvel; moravam na cidade; um vizinho cuidava do lote; o INCRA fornece o material para construção.

Tadeu Pinto Brandão disse que o réu entrou no lote no final de 2014, começo de 2015; o lote nunca teve morador; quando o réu entrou no lote não tinha gado; sabia que o lote era arrendado para plantar semente.

Elisete Alves Montoro disse que no lote não morava ninguém; a construção não tinha telhado; não tinha criação ou plantação; Sérgio procurou a testemunha e disse que iria desistir do lote e fez uma carta para entregar para o INCRA; Wagner não estava no lote; nunca viu a autora no assentamento; além de moradora foi presidente da associação de produtores rurais; os autores nunca procuraram a testemunha para falarem a respeito de plantação ou criação de gado; encontrou com Sérgio duas vezes que disse que a esposa não estava bem e não queria mais o sítio; que Sérgio tinha comércio na cidade.

Josuel Rufino disse que o réu ocupou o lote em 2015; que é presidente de associação; os autores nunca ocuparam o lote; tinha uma casa inacabada; nunca produziram; o INCRA repassa dinheiro para as construções; o lote estava abandonado; Sérgio nunca teve gado, nunca produziu nada.

Pela prova oral colhida não é possível o sustento da causa de pedir, posto que se apresenta insuficiente e frágil no sentido de demonstrar que os autores ocuparam a terra, criaram animais, plantaram e colheram.

A prova, que tem por fim a formação da convicção do juiz, não foi clara o suficiente para determinar o elemento subjetivo relativo ao ânimo de possuir pelos autores, de modo que a posse sustentada na inicial não foi demonstrada, pois há sérios indicativos de que os autores abandonaram o imóvel e, por tal fato, o mesmo foi ocupado pelo réu.

Cumpra repisar que as vistorias realizadas por agentes do INCRA vieram corroboradas pela prova oral no sentido de que o imóvel foi abandonado pelos autores, sem olvidar do teor do documento de fls. 312, que reforça a intenção de abandono do lote em questão.

Em valoração a tais constatações, denota-se a ausência do animus de possuir, que caracteriza o abandono.

“Quando o possuidor despoja-se da coisa, deixando de existir a intenção de mantê-

la, ocorre o abandono (derelictio)... No abandono, o agente não mantém o desejo de dispor da coisa", circunstâncias estas constatadas no conjunto probatório constantes dos autos.

Não se olvida que as questões referentes a situação do imóvel perante o INCRA não tem o condão de alterar a situação fática que ora se apresenta, uma vez que as questões administrativas referentes ao imóvel e a sua concessão deverão ser resolvidas pelas vias próprias.

Fato é que não há que se afirmar quer os autores tinham a posse efetiva do imóvel e que o réu teria atuado de forma a praticar esbulho possessório, razão pela qual a improcedência da demanda se impõe.

No concernente a pedido de reparação de danos materiais, cumpre salientar que os autores não logram demonstrar qualquer prejuízo sofrido.

Pela sistemática processual, ao autor compete a prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373. I, do CPC, de modo que assim não fazendo, decai de sua pretensão.

Ademais, como demonstrado nos autos, as construções erigidas no imóvel foram custeadas pelo INCRA, nada cabendo aos autores a título de indenização.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE cumulada com INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, movida por FÁTIMA AUGUSTA MARQUES SILVA NEVES e SÉRGIO NATAL NEVES em face de WAGNER MARQUES DOS SANTOS.

Em razão da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspendendo a execução ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Extinguo o feito em apenso (processo nº 1014776-62.2018.8.26.0032) pela perda do objeto.

P.R.I.

Araçatuba, 07 de dezembro de 2022.

ADRIANA MOSCARDI MADDI FANTINI

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA